



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

415 -
cuatrocientos
Quince

Exp. 011-2022

Arbitraje seguido entre:

EL CONSORCIO D & J
(El Demandante)

Y

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
HUÁNUCO – SEDA HUÁNUCO S.A.
(La Entidad)

LAUDO DE DERECHO

Tribunal Arbitral

Dr. Silvia Mercedes Rodriguez Rivera
Arbitro Único

Dr. Joyce Echeandía Sinarahua
Secretaria Arbitral



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

214-
cuatrocientos
catorce

RESOLUCIÓN N° 09

En Huánuco a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil veintidós, la Árbitro Único designada por la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium, emite el siguiente Laudo de Derecho.

I. ANTECEDENTES:

VISTOS. - El estado del proceso

II. EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

El Consorcio D&J, en adelante la Entidad demandante y la **Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco – Seda Huánuco S.A.**, en adelante el demandado, suscribieron **CONTRATO DE SERVICIOS N° 008-2017-SEDA HUANUCO S.A.** En la Cláusula Décimo Sexta del referido contrato, las partes celebran un convenio arbitral que dispone lo siguiente:

CLAUSULA DECIMO SEPTIMO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122°, 137°, 140°, 143°, 146°, 147° y 149° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183° del Reglamento de la ley de Contrataciones con el estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45° de la ley de contrataciones del Estado.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

413-
Cuatrocientos
trece

III. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL:

Que, con fecha 09 de noviembre de 2022 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (en su calidad de Arbitro Único), la misma que está conformado por la Abog. SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA con REG CAH N° 1878, haciendo los llamados correspondientes encontrándose presente, ambas partes en su calidad de demandante CONSORCIO D & J, debidamente representada por su representante HANONVER JONATHAN DIAZ JORGE, quien se identifica con DNI N° 45831158, y como parte demandada la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco – Seda Huánuco S.A., debidamente represento por su Asesora Legal Abog. MARIA DEL PLAR ESPINOZA FIGUEROA, identificada con DNI N° 22475222.

IV. DEMANDA ARBITRAL (DEMANDANTE):

Que, con fecha 26/11/2021 Consorcio D&J presento su demanda Arbitral con los medios de prueba y anexos correspondientes el mismo que fue admitido con Resolución Arbitral N° 02-2021/SMRR/CACI/AU-HCO, de fecha 17 de diciembre de 2021; la misma que fue notificado conforme a continuación se señala:

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de
Independencia"

CEDULA DE NOTIFICACION N° 008

DEF. ARBITRAL: N° 021.002
DEMANDANTE: (CONSORCIO D & J)
DEMANDADO: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO - SEDA HUÁNUCO S.A.

DESTINATARIO: CONSORCIO D & J
DIRECCION: JR. PALLAS RAMIREZ N° 178 - HUÁNUCO - HUÁNUCO
CORREOS: jontandini173434@gmail.com
WhatsApp: 961821006

ATENCION:
Por el presente comunico a los señores JONATHAN DIAZ JORGE y MARIA DEL PLAR ESPINOZA FIGUEROA, la
FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021, sobre la resolución N° 02-2021/SMRR/CACI/AU-HCO.

HUÁNUCO 20 DE DICIEMBRE DE 2021

ATENTAMENTE:

Abog. Silvia Mercedes Rodríguez Rivera
DNI N° 45831158
REG. CAH N° 1878
C.O. TERNERA
Estraneado con CamScanner

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de
Independencia"

CEDULA DE NOTIFICACION N° 008

DEF. ARBITRAL: N° 021.002
DEMANDANTE: (CONSORCIO D & J)
DEMANDADO: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO - SEDA HUÁNUCO S.A.

DESTINATARIO: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
HUÁNUCO - SEDA HUÁNUCO S.A.
DIRECCION: JR. DAMASO BERAIN N° 545 - HUÁNUCO
E-MAIL: daniel.morales@sedahuano.com
WhatsApp: 962931222

ATENCION:
Por el presente comunico a los señores JONATHAN DIAZ JORGE y MARIA DEL PLAR ESPINOZA FIGUEROA, la
FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021, sobre la resolución N° 02-2021/SMRR/CACI/AU-HCO.

HUÁNUCO 20 DE DICIEMBRE DE 2021

ATENTAMENTE:

Abog. Silvia Mercedes Rodríguez Rivera
DNI N° 45831158
REG. CAH N° 1878
C.O. TERNERA
Estraneado con CamScanner

Joyce...
SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA
ARBITRO UNICO



412-
cuatrocientos
doce

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS:

PRETENSIONES:

- **PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:** Que, se declare NULO Y/O INEFICAZ, la Carta N° 063-2019-GG-EPS-SEDA HUÁNUCO S.A., QUE DECLARO QUE NO PROCEDE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. AS N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. 11 DE SETIEMBRE DE 2017.
- **PRIMERA PRETENSION ACCESORIA:** QUE, SE DECLARE RESUELTO EL CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. AS N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DE 2017, POR INCUMPLIMIENTO DE LA MISMA POR LA DEMANDADA SEDA HUANUCO S.A.
- **SEGUNDA PRETENSión ACCESORIA. -** QUE, MEDIANTE LAUDO ARBITRAL SE ORDE A LA DEMANDADA SEDA HUANUCO S.A. EL PAGO DE LA SUMA DE S/. 74,401.23 (setenta y cuatro mil cuatrocientos uno con 23/100 Soles), A MI FAVOR, por concepto de lucro cesante, monto que he dejado de percibir por el incumplimiento del contrato por causas atribuibles a la ahora demanda SEDA HUANUCO S.A.
- **TERCERA PRETENSión ACCESORIA. -** QUE, MEDIANTE LAUDO ARBITRAL SE ORDENE A LA DEMANDADA SEDA HUÁNUCO S.A. EL PAGO DE LA SUMA DE S/. 38,983.02 (treinta y ocho mil novecientos ochenta y tres con 02/100) A MI FAVOR, por concepto de DAÑO EMERGENTE
- **SEGUNDA PRETENSión PRINCIPAL:** QUE, MEDIANTE LAUDO ARBITRAL ORDENE A LA DEMANDA SEDA HUÁNUCO S.A. EL PAGO DE S/. 25,400.00 (veinte y cinco mil cuatrocientos con 00/100 Soles) A MI FAVOR, POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO QUE CORRESPONDE AL 40% DEL TOTAL DEL CONTRATO QUE SE ME ADEUDA.
- **TERCERA PRETENSión PRINCIPAL:** QUE, MEDIANTE LAUDO ARBITRAL ORDENE A LA DEMANDADA SEDA HUÁNUCO S.A. CUMPLA CON EL PAGO DEL TOTAL DE LOS GASTOS QUE GENEREN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL MAS LAS COSTAS Y COSTOS, TAMBIÉN CON EL PAGO QUE EFECTUÉ EN EL ANTERIOR ARBITRAJE EN EL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUÁNUCO CUYO MONTO ASCIENDE A LA SUMA DE S/..29,684.00 (veinte nueve mil seis cientos ochenta y cuatro con 00/100 Soles)

ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA:

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco – Seda Huánuco S.A, suscribió el Contrato N° 008-2017-SEDA



44-
cuatrocientos
once

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

HUANUCO S.A. AS N° 08-2017- SEDA HUANUCO S.A. "SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MERMAS DEL AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HUAMUCO, TINGO MARIA Y AUCAYACU DURANTE EL AÑO 2017", por el monto contractual de la suma de S/. 63,500.00, (Sesenta y Tres Mil Quinientos y 00/100 Soles) por el plazo de ejecución de cincuenta (50) días calendarios sin embargo la Entidad no ha cumplido con sus obligaciones esenciales perjudicando el proyecto y al contratista, pese al requerimiento efectuado por el suscrito contratista.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

Primero: Que, mediante Contrato de Servicio N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. AS N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. de fecha 11 de setiembre de 2017 suscrito entre mi representada el CONSORCIO D&J y la ENTIDAD SEDA HUANUCO S.A., se tomó nuestros servicios para la ejecución del Servicio de Estudio de Mermas del Agua Potable en las Localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu durante el año 2017, para cuyos ese pactó la ejecución del mismo en el plazo de 50 días calendarios; y cuyo pago era la suma total de S/. 63,500.00 (Sesenta y tres mil quinientos con 00/100 soles), el cual se debería ejecutarse en tres armadas de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato conforme a continuación se indica:

- | | |
|--|---------------|
| a) Primer Pago del 30% a la entrega del primer informe | S/. 19,050.00 |
| b) Segundo Pago del 30% a la entrega del Borrador del Estudio de Mermas 2017 | S/. 19,050.00 |
| c) Tercer Pago del 40% al finalizar el contrato | S/. 25,400.00 |

Segundo: Que, en el presente caso debe tenerse en consideración que en la cláusula novena del Contrato de Servicio N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. AS N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. 11 de setiembre de 2017, se estableció las atribuciones y obligaciones de la empresa SEDA HUANUCO S.A., entre las cuales la empresa se comprometió:

- a. Proporcionar al CONTRATISTA la información de campo prevista en los Términos de Referencia para la correcta ejecución del Servicio.

Tercero: Que, en el presente caso se pactó en la cláusula quinta del contrato, que la ejecución del mismo se realizaría en el plazo de 50 días calendarios; EL CUAL DEBERÍA CULMINAR EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SIN EMBARGO, EL MISMO NO CULMINO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEMANDADA, en virtud a los siguientes hechos:

- a. Que, tal como se tiene precisado mi representada para el cumplimiento del Contrato de Servicio N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. AS N° 08-2017-SEDA



410-
cuatrocientos
diez

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

HUÁNUCO S.A. de fecha 11 de setiembre de 2017, requería que la entidad demandada le haga entrega de la información de campos de acuerdo a los términos de la Referencia establecidos en el Proceso de Selección Adjudicación Simplificada N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. para el SERVICIO DE ESTUDIOS DE MERMAS DEL AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HUÁNUCO, TINGO MARIA Y AUCAYACU DURANTE EL AÑO 2017", la cual no fue entregada por la entidad en las oportunidades requeridas debido a sus propios problemas internos entre funcionarios, incluso tratando de salvar el proyecto, solicitamos prórrogas por causas imputables a la entidad en forma reiterativa, hasta que finalmente decidimos resolver el problema vía conciliación, trámite que también fue boicoteado por la demandada SEDA HUÁNUCO S.A. y finalmente cuando decidimos resolver el contrato, también se opusieron a la misma, es decir, no solo se limitaron a boicotear el trabajo, sino también optaron por perjudicarnos al tenernos atados a un contrato cuyo cumplimiento se ha vuelto imposible por causas imputables a la entidad demandada.

- b. Que, ante el hecho de que la entidad no cumplió con sus obligaciones, mi representada le curso sendos requerimientos de cumplimiento, tal como paso a exponer a continuación:
- Con fecha 04 de octubre de 2017, se solicitó autorización para contrastación de medidores, debiendo ordenarse al taller de medidores para que sean recepcionadas y contrastadas y asimismo se le solicito que se designe a un trabajador de SEDA HUÁNUCO para que este acompañe a realizar la actividad que se va a desarrollar para el retiro y reposición temporal; ante lo cual mediante Carta N° 758-2017-MED-GC-SEDA HUÁNUCO S.A., respondió a mi representada: "... Que, a la fecha no se está efectuando las contrastaciones de medidores de agua, hasta que el Banco de Pruebas este operativo". En este contexto, debo manifestar que más adelante nos hemos podido percatar que el Banco de Medidores se encontraba inoperativo incluso antes de que se lleve a cabo el Proceso de Selección de Adjudicación Simplificada, hecho que se acredita con la carta N° 759-2017, incluso el problema seguía con fecha 14 de diciembre de 2017 tal como se aprecia en la carta N° 762-2017. Como se puede ver, han tomado nuestros servicios, y nos han brindado las facilidades para realizar el trabajo, causándonos perjuicio, ya que durante ese tiempo hemos estado imposibilitados de contratar con otras entidades públicas y privadas, esperando que atiendan nuestros requerimientos a efectos de cumplir con el contrato que hemos pactado.
 - Con fecha 12 de octubre de 2017 se comunicó a SEDA HUÁNUCO, que el Gerente de la Sucursal Leoncio Prado y su técnico de logística, se negó a brindarme las facilidades del caso a fin de cumplir mi contrato en la localidad de Leoncio Prado y en Aucayacu; ello por desconocimiento del



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

409-
cuatrocientos
nueve

- contrato, lo cual venia causando retraso en la entrega y gastos; adjuntando en dicho documento el acta respectiva. En efecto, conforme puede verse en el acta de reunión de fecha 9 de octubre de 2017, se negaban a darme información alegando que internamente no le habían pasado el plan de trabajo del Consorcio, incluso en dicha acta se reconoció que esa deficiencia interna incide en el trabajo del Consorcio porque no puede llevar a cabo su trabajo, y sin embargo me exigen el informe del trabajo terminado.
- Que, con fecha 13 de octubre de 2017, también solicitamos información referente al inventario de fugas visibles y plano de grifos contra incendios, lo que nos fue contestada mediante carta de fecha 31 de octubre de 2017, esto es, el mismo día que vencía el contrato, dándonos solo la información de grifos contraincendios. Como se puede ver, existe una desorganización y falta de comunicación interna al interior de la demandada SEDA HUANUCO S.A. lo que ha perjudicado la ejecución del presente contrato, causándonos agravio económico.
 - Que, asimismo con fecha 3 de noviembre de 2017, mediante carta S/N solicitamos que para la contrastación de medidores, se ordene al taller de medidores para que nos faciliten los medidores que deben ser ordenados y contrastados, lo que nos fue contestada mediante Carta N° 124-2017-GC/GG-SEDA HUANUCO S.A., por la demandada SEDA HUANUCO S.A., señalando lo siguiente: *"... su solicitud no es posible ser atendida por el momento, debido a que nuestros Bancos de Pruebas, tanto de Huánuco como de Tingo María se encuentran en proceso de calibración... Dichos Bancos recién estará operativos a partir del 17 de noviembre de 2017.... Siempre y cuando no se presente ningún inconveniente o caso fortuito a partir de esa fecha"*
 - Con fecha 20 de noviembre de 2017, se volvió a solicitar la contrastación de medidores y ante lo cual se nos remitió la Carta N° 128-2017-GC/GG-SEDA HUANUCO S.A. donde nuevamente nos comunican que no es posible ser atendido por el momento, debido a que nuestros Bancos de Prueba, tanto de Huánuco como de Tingo María, dada la comunicación hecha por la Institución encargada de evaluar los manómetros y termómetros respectivos (INACAL) no ha concluido el proceso de calibración pudiendo prorrogarse de 15 a 30 días más".
 - Con fecha 11 de enero de 2018, mediante Carta 001-2018-GC-MED. SEDA HUANUCO S.A., SEDA HUANUCO informa que los *"Instrumentos de medición del Banco de Pruebas del Taller de Medidores en la fecha se encuentran en proceso de calibración... la entrega de accesorios será con fecha 06 de febrero de 2018"*. De este modo seguían imposibilitando que mi representada cumpla con el contrato suscrito.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

408-
cuatrocientos
ochu

- Con fecha 18 de abril de 2018, mediante Carta N° 040-2018-OAF-GG-EPS-SEDA HUANUCO S.A, se comunica a mi representada que el 04 de julio de 2018, está programado la CALIBRACION en el Banco de Pruebas del Taller de Medidores por el Instituto Nacional de Calidad. Fecha en la que acudimos a verificar lo programado, sin embargo, esta no se llevó a cabo, perjudicando una vez más el trabajo de mi representada conforme a lo pactado en el aludido contrato.
- Con fecha 08 de junio de 2018, se solicitó que se ordene al encargado del taller de medidores para que este recepcione y lleve a cabo la contrastación de los medidores de las diferentes localidades, sin embargo, hicieron caso omiso a nuestro requerimiento, perjudicando una vez más el cumplimiento del contrato.
- Con fecha 16 de agosto de 2018, se solicitó información sobre taller de medidores para poder realizar la contrastación y se brinde información de acuerdo a los términos y plazos que se tiene para poder responder la solicitud, también hicieron caso omiso a nuestro pedido, es decir, no les interesaba dar cumplimiento al contrato que hemos suscrito.
- Con fecha 05 de octubre de 2018, se solicitó Información sobre el estado de taller de medidores, dicho pedido tampoco fue atendido, como se podrá observar, pareciera que existiera un boicot interno en la demandada SEDA HUANUCO S.A. a efectos de que no se lleve a cabo el trabajo para el cual fuimos contratados.
- Con fecha 06 de diciembre de 2018, se solicitó acceder al padrón de usuarios de agua potable de la ciudad de Huánuco, tampoco se nos permitió la misma, perjudicando una vez más nuestro trabajo. Como se puede ver, nosotros en todo momento pusimos los mayores esfuerzos para que se de cumplimiento al contrato que hemos suscrito, pero en la entidad no se dignaron a darnos las facilidades para que se cumpla con el objetivo del contrato.
- Con fecha 06 de diciembre de 2018, se solicitó se ordene al encargado de taller de medidores para que sean recepcionadas y contrastadas los medidores de las diferentes localidades, dicho pedido tampoco fue atendido por los trabajadores y funcionarios de la demandada SEDA HUANUCO.
- Con carta N° 087-2018-GC/GG-SEDA HUANUCO S.A., de fecha 07 de diciembre de 2018, dando respuesta a los documentos que hemos presentado con fecha 06 de diciembre de 2018; se nos pide que remitamos copia legalizada del contrato de servicio vigente y cronograma de ejecución de servicios, como si no estuvieran enterados del contrato que hemos suscrito y del Proceso de Selección de Adjudicación Simplificada, y lo hicieron a sabiendas que el contrato ya no se encontraba vigente y



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

407-
cuatrocientos
siete

cualquier cronograma que nosotros presentáramos sería solo para que lo rechacen, es decir, solo se buscó un pretexto para seguir evitando el cumplimiento del contrato.

Cuarto: Que, en atención a los hechos mencionados en los considerandos anteriores, se generó una serie de ampliaciones de plazo como son:

- Con fecha 22 de diciembre de 2017, se suscribió la primera adenda del contrato el cual fue por 40 días calendarios, y se comenzó a computar a partir del 01 de noviembre de 2017 hasta el 10 de diciembre de 2017.
- Con fecha febrero de 2018, se suscribió la segunda adenda del contrato, cuya prórroga fue por un periodo de 30 días desde el 06 de febrero hasta el 07 de marzo de 2018.
- Con fecha 07 de marzo de 2018, se solicitó una ampliación de plazo por 30 días, por cuanto el taller de medidores aún está inoperativo.
- Con fecha 06 de abril de 2018, se solicitó una ampliación de plazo por 30 días, por cuanto el taller de medidores aún está inoperativo.
- Con fecha 03 de mayo de 2018, se solicitó una ampliación de plazo por 60 días debido a que SEDA HUANUCO, estaba programando la calibración del banco de medidores.
- Con fecha 28 de junio de 2018, se solicita la emisión de resolución sobre adenda de ampliación de plazo; en atención a que las ampliaciones de plazo solicitadas desde el mes de marzo no habían sido respondidas.
- Con fecha 05 de julio de 2018, se reitera la remisión de la resolución de adendas de ampliación de plazo; ello en atención a que ya había sobrepasado el plazo de 10 días hábiles para dar respuesta de acuerdo al artículo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Con fecha 06 de agosto de 2018, se solicitó una ampliación de plazo de 30 días, por causas imputables a la entidad.
- Con fecha 04 de septiembre de 2018, se volvió a solicitar una nueva ampliación de plazo por el lapso de 30 días, por causas imputables a la entidad.
- Con fecha 05 de octubre de 2018, se volvió a solicitar una nueva ampliación de plazo por el lapso de 30 días, por causas imputables a la entidad.
- Con fecha 07 de noviembre de 2018, se volvió a solicitar una nueva ampliación de plazo por el lapso de 30 días, por causas imputables a la entidad.
- Con fecha 06 de diciembre de 2018, se volvió a solicitar una nueva ampliación de plazo por el lapso de 30 días, ya que por conocimiento verbal mi representada está enterada sobre la habilitación del laboratorio de medidores.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

406-
cuatrocientos
seis

- Con Carta N° 001-2018-CD&J-HUANUCO, de fecha 27 de diciembre de 2018 se le solicito a la ENTIDAD la emisión de acto resolutivo de las ampliaciones de plazo, desde el 06 de marzo de 2018; ello en atención a que de conformidad al artículo 140° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado se había configurado la aceptación tácita de las ampliaciones de plazo ante la no respuesta de la entidad y asimismo en atención a que el Gerente General solicitaba el contrato vigente; sin embargo el mismo no me fue respondida.
- Con Carta N° 002-2018-CD&J-HUANUCO, de fecha 04 de enero de 2019 se le reitero a la ENTIDAD la emisión de acto resolutivo de las ampliaciones de plazo, solicitada con fecha 27 de diciembre de 2018; sin embargo, el mismo no me fue respondida.

Quinto: Que, A LA FECHA HA TRANSCURRIDO MAS DE 2 AÑOS SIN CULMINAR EL CONTRATO; sin embargo, el mismo hasta la fecha de resolución de contrato no ha sido posible culminar por causas imputables a SEDA HUÁNUCO; hecho que se demuestra con los documentos precisados en los considerandos anteriores; ENCONTRÁNDOSE PLENAMENTE ACREDITADO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD.

Sexto: Que, ante la negativa de la entidad de que la entidad no emitía las resoluciones de ampliaciones de plazo, solicite una conciliación con dicho fin siendo la primera invitación a conciliar el 23 de enero de 2019 y el cual culminó el 17 de abril de 2018, tal como consta en el Acta de Conciliación N° 56, por inasistencia de SEDA HUANUCO al acto conciliatoria.

Séptimo: Que, ante los constantes incumplimientos de parte de la ENTIDAD y el plazo que a la fecha ha transcurrido para el cumplimiento del servicio, mi representada se vio en la obligación de cursarle la Carta Notarial S/N -2019-C-D&J-H, de fecha 03 de mayo de 2019, (luego de que se diera por concluida el acto de conciliación) requiriéndole el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y otorgándole un plazo de 5 días hábiles, la cual le fue notificado con la referida fecha; sin embargo no ha cumplido con el requerimiento realizado, ante lo cual mi representada con Carta Notarial S/N-2019-C-D&J-H, de fecha 28 de mayo de 2019, le comunicó la resolución del contrato, ello en aplicación al artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; QUEDANDO RESUELTO EL CONTRATO DE PURO DERECHO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO POR PARTE DE SEDA HUÁNUCO.

Octavo: Que, pese a que el CONTRATO QUEDO RESUELTO DE PLENO DERECHO, con la Carta Notarial S/N-2019-C-D&J-H, de fecha 28 de mayo de 2019, la EMPRESA SEDA HUÁNUCO S.A., nos cursó la Carta N° 063-2019-GG-EPS-SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 04 de junio de 2019, mediante el cual DECLARO QUE NO PROCEDE LA



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

405-
cuatrocientos
cinco

RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A.; sin tener en consideración dos hechos:

- Que, la conciliación sobre la emisión de resolución de ampliaciones de plazo había concluido con fecha 17 de abril de 2019, es decir antes de que mi representada realizará el requerimiento con la Carta Notarial S/N-2019-C-D&J-H, de fecha 03 de mayo de 2019; consecuentemente no podía sustentar su denegatoria en que existía una conciliación pendiente de resolverse cuando ello no era cierto.
- Que, ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales requeridas su cumplimiento y habiéndose cursado la carta resolviendo el contrato, de acuerdo al artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el CONTRATO QUEDO RESUELTO DE PLENO DERECHO CON LA RECEPCIÓN DE LA CARTA NOTARIAL S/N-2019-C-D&J-H, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019; POR LO QUE LA CARTA N° 063-2019-GG-EPS-SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 04 de junio de 2019, ES NULO Y/O INEFICAZ, POR DISPOSICIÓN LEGAL.

Noveno: Que, tal como se precisó en el primer considerando de la demanda mediante Contrato de Servicio N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. AS N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. 11 de setiembre de 2017 suscrito entre mi representada y la ENTIDAD para la ejecución del Servicio de Estudio de Mermas del Agua Potable en las Localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu durante el año 2017, se pactó la ejecución del mismo en el plazo de 50 días calendarios; y cuyo pago de la suma total de S/. 63,500.00 (Sesenta y tres mil quinientos con 00/100 soles) se debería ejecutar en tres armadas de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato:

- | | |
|--|---------------|
| d) Primer Pago del 30% a la entrega del primer informe | S/. 19,050.00 |
| e) Segundo Pago del 30% a la entrega del Borrador del Estudio de Mermas 2017 | S/. 19,050.00 |
| f) Tercer Pago del 40% al finalizar el contrato | S/. 25,400.00 |

Decimo: Que, el lucro cesante consiste en una ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento el que es nuestro caso, por lo que la ahora demandada SEDA HUANUCO S.A. con el daño ocasionado o incumplimiento está obligado a indemnizar a la parte afectada por **daños y perjuicios** para reparar el daño cometido, esto señora Arbitro Único lo probamos con todo lo dicho anteriormente, más aún si vuestra judicatura podría solicitar como prueba de oficio el cálculo del lucro cesante, ya que a nuestro cálculo para poder probar y acreditar la existencia y la relación de ese daño con la ganancia no adquirida, en éste caso el monto que solicitamos por concepto de daños y perjuicios asciende a la suma de S/. 74,401.23 (Setenta y cuatro mil cuatrocientos con 23/100 soles), el cual mediante informe realizado por personal de la empresa hemos calculado y podeos comprobar

Logan Velazquez Sinarhuad
SECRETARÍA NOTARIAL
ARBITRO UNICO



404-
cuatrocientos
cuatro

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

de manera fehaciente la existencia del lucro cesante, así como el cálculo del total que genera el mismo.

Décimo Primero: Que, asimismo se deberá ordenar el pago de la suma de S/. 38,983.02 (Treinta y ocho mil novecientos ochenta y tres y 02/1000 soles) POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DAÑO EMERGENTE; El **daño emergente** corresponde al valor o precio de un bien o cosa que ha sufrido **daño** o perjuicio. **Cuando** el bien o la propiedad de una persona ha sido dañada o destruida por otra, estamos ante un **daño emergente**, y la indemnización en este caso será igual al precio del bien afectado o destruido, en el presente proceso ha quedado demostrado, el perjuicio que la ahora demandada SEDA HUANUCO S.A me ha ocasionado, más aún podemos demostrar con el informe que se adjunta a la presente demanda lo que tendrá en cuenta al momento de resolver y emitir su respectivo Laudo arbitral en atención a que como consecuencia del accionar de la entidad se me ha causado, se han generado gastos tales como: pago de personal según planillas, alquiler de vehículos, pago de alquiler de oficina, gastos administrativos, lo que deberá de tener en cuenta Señora Árbitro, ya que el perjuicio que me ha ocasionado la Empresa SEDA HUÁNUCO, son irreversibles.

Décimo Segundo: Que, por concepto de GASTOS ARBITRALES, COSTOS Y COSTOS DEL PRESENTE PROCESO, se deberá de tener en cuenta que con anterioridad al presente proceso arbitral, había iniciado uno en el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Huánuco, tal y como lo demuestro con el recibo que se emite con fecha 02 de Marzo del 2020, que asciende a la suma de S/. 2,684.00 (dos mil seis cientos ochenta y cuatro con 00/100 Soles), por dicho proceso pagué los honorarios profesionales de un abogado por la suma de S/. 4,000.00 (cuatro mil con 00/100 Soles), S/. 15,000.00 (quince mil con 00/100 Soles) Por concepto del total del presente proceso arbitral, la suma de S/. 8,000.00 (ocho mil con 00/100 Soles), pago de los honorarios del abogado que está llevando el presente proceso arbitral.

FUNDAMENTACION JURIDICA.

Primero: Que, resulta aplicable a la presente lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado que estipula: "36.1° Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones, siempre que se encuentre prevista la resolución en la normatividad relacionada al objeto de la contratación ...", la cual debe ser concordada con lo dispuesto en el artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece: "135.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese



403-
cuatrocientos
Tres

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 136° y el artículo 135.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.”.

Segundo: Que, resulta aplicable a la presente lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece: “Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados”; concordante con lo dispuesto en el artículo 137° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece: “... Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocérsele la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad...” la cual debe ser concordado con lo dispuesto en el artículo 1321° del Código Civil que establece: “Queda sujeto a la indemnización por daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardía o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuando sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución...”; por lo que SEDA HUANUCO debe cumplir con el pago de la indemnización solicitada.

Tercero: Que, en el presente caso resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 45.1° de la Ley de Contrataciones del Estado que señala: “Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelve mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo de las partes...”; en el presente caso si la entidad consideraba que la resolución del contrato no estaba de acuerdo a Ley, debió haber sometido a conciliación o arbitraje el mismo, lo cual no ha ocurrido consecuentemente cualquier comunicación realizada al respecto es nula y/o ineficaz.

Cuarto: Que, resulta aplicable el Artículo 9° 1985° del Código Civil Peruano, referente a DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

OTROSÍ DIGO: QUE, AL HABERSE MODIFICADO EL MONTO DE LA CUANTÍA SOLICITADA EN LA SOLICITUD DE ARBITRAJE, SOLICITO A SU DESPACHO SEÑORA ÁRBITRO ÚNICO, PUEDA HACER UNO CÁLCULO DE LA PRETENCION LA MISMA QUE EN SU TOTALIDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 168,469.15 (CIENTO SESENTA OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 15/100 SOLES)

V. RESPECTO A LA CONTESTACION DE LA DEMANDA:



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Que, a la fecha el demandado La Empresa Municipal de Servicios de agua Potable y Alcantarillado de Huánuco – SEDA HUANUCO S.A., presentó la contestación de la demanda o reconvención; conforme fue admitida con Resolución N° 06-2021/SMRR/CACI/AU-HCO de fecha 11 de febrero de 2021, siendo notificado el día 14 de febrero de 2022, conforme a los cargos de notificación que a continuación se detalla:

CENTRO DE ASISTENCIA NACIONAL - INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN PERSONAL
 El presente es un documento de carácter confidencial.
 No debe ser divulgado.

"Acta del Fortalecimiento de la Subestación Nacional"

CERULA DE NOTIFICACIÓN #108

FPM: ASISTENTE F: 011 2007
 NOMBRE: [REDACTED]
 CATEGORÍA: [REDACTED] DIRECCIÓN: [REDACTED] DEPARTAMENTO: [REDACTED]
 CATEGORÍA: [REDACTED] DIRECCIÓN: [REDACTED] DEPARTAMENTO: [REDACTED]

DESTINATARIO CONTACTO PERSONAL

DESTINATARIO: [REDACTED] CONTACTO PERSONAL: [REDACTED]
 DIRECCIÓN: [REDACTED] TEL: [REDACTED]
 E-MAIL: [REDACTED]
 WhatsApp: [REDACTED]

RECEPCIÓN

Por la presente se declara que el/los [REDACTED] se ha/han [REDACTED] en [REDACTED] el día [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] a las [REDACTED] horas.

ASISTENTE: [REDACTED] FECHA: [REDACTED]

RECIBO DE NOTIFICACIÓN

[REDACTED]

[REDACTED]

El presente es un documento de carácter confidencial.
 No debe ser divulgado.

CENTRO DE ASISTENCIA NACIONAL - INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN PERSONAL
 El presente es un documento de carácter confidencial.
 No debe ser divulgado.

"Acta del Fortalecimiento de la Subestación Nacional"

CERULA DE NOTIFICACIÓN #109

FPM: ASISTENTE F: 011 2007
 NOMBRE: [REDACTED]
 CATEGORÍA: [REDACTED] DIRECCIÓN: [REDACTED] DEPARTAMENTO: [REDACTED]
 CATEGORÍA: [REDACTED] DIRECCIÓN: [REDACTED] DEPARTAMENTO: [REDACTED]

DESTINATARIO CONTACTO PERSONAL

DESTINATARIO: [REDACTED] CONTACTO PERSONAL: [REDACTED]
 DIRECCIÓN: [REDACTED] TEL: [REDACTED]
 E-MAIL: [REDACTED]
 WhatsApp: [REDACTED]

RECEPCIÓN

Por la presente se declara que el/los [REDACTED] se ha/han [REDACTED] en [REDACTED] el día [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] a las [REDACTED] horas.

ASISTENTE: [REDACTED] FECHA: [REDACTED]

RECIBO DE NOTIFICACIÓN

[REDACTED]

[REDACTED]

El presente es un documento de carácter confidencial.
 No debe ser divulgado.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

A. ANTECEDENTES:

VI. AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

Oportunamente con resolución N° 06-2021/SMRR/CACI/AU-HCO de fecha 11/02/2022 se señaló fecha para audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios para el día martes 22/02/2022 a horas 11:00 am, La misma que se actuara mediante video conferencia a través de la Solución Empresarial Colaborativa GOOGLE HANGOUTS MEET; la resolución que fue notificada a las partes CONSORCIO D&J con fecha 14/02/2022 y a la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO – SEDA HUANUCO S.A., con fecha 14/02/2022; las mismas que fueron notificadas válidamente, conforme obra en el expediente.

Que, posteriormente; en el Acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha 22 de febrero de 2021, se llevó a cabo con la presencia de ambas partes, **EL CONSORCIO D&J**, quien por medio de su representante **HANONVER**

14



401-
cuatrocientos
uno

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

JONATHAN DIAZ JORGE, con DNI N° 45831158, asimismo se contó con la participación de la **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO – SEDA HUANUCO S.A.**, debidamente representado por Asesora Legal **MARIA DEL PILAR ESPINOZA FIGUEROA**, identificada con DNI N° 22475222 DNI N° según instrumento N° 1013 de fecha 16 de agosto de 2021, llevándose dicha audiencia en el día y hora programada.

SOBRE LA CONCILIACION: El Tribunal Arbitral Unipersonal señala que no se puede llevar a un acuerdo conciliatorio por lo que se debe continuarse con el trámite del presente proceso. No obstante; lo cual las partes tienen posibilidad de llegar a una conciliación total o parcial en cualquier momento del proceso arbitral.

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Dentro del plazo concedido en la Resolución N° 06-2021/SMRR/CACI/AU/HCO de fecha 11 de febrero de 2022, se dispuso conceder a las partes procedimentales hacer llegar sus puntos controvertidos hasta un día antes de la Audiencia programada. En razón de lo expuesto, así los escritos de demanda, el Tribunal Arbitral procede a determinar los siguientes puntos controvertidos.

1. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR_NULO Y/O INEFICAZ, LA CARTA N° 063-2019-GG-EPS-SEDA HUÁNUCO S.A., QUE DECLARO QUE NO PROCEDE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. AS N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO SA. 11 DE SETIEMBRE DE 2017.
2. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR RESUELTO EL CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. AS N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DE 2017,
3. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA DEMANDADA SEDA HUANUCO S.A. EL PAGO DE LA SUMA DE S/. 74,401.23 (SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 23/100 SOLES), POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA AHORA DEMANDA SEDA HUANUCO S.A.
4. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE ORDENE A LA DEMANDADA SEDA HUÁNUCO S.A. EL PAGO DE LA SUMA DE S/. 38,983.02 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 02/100) POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE.
5. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE ORDENE A LA DEMANDADA SEDA HUÁNUCO S.A. EL PAGO DE S/. 25,400.00 (VEINTE Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS CON 00/100 SOLES) POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO QUE CORESPONDE AL 40% DEL TOTAL DEL CONTRATO.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

400-
Cuatrocientos

6. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE ORDENE A LA DEMANDADA SEDA HUÁNUCO S.A. CUMPLA CON EL PAGO DEL TOTAL DE LOS GASTOS QUE GENEREN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL MAS LAS COSTAS Y COSTOS, TAMBIÉN CON EL PAGO QUE EFECTUÉ EN EL ANTERIOR ARBITRAJE EN EEL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HÚANUCO CUYO MONTO ASCIENDE A LA SUMA DE S/.29,684.00 (VEINTE NUEVE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES).

REGLAS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos estos constituyen una pauta de referencia, y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos, en el orden que considere conveniente, conforme a las reglas del proceso y a lo establecido en el artículo 39 del decreto legislativo N° 1071 ley de arbitraje.

Asimismo, el tribunal arbitral cumple con precisar que en el caso de llegar a una conclusión de que para resolver la presente controversia, careciese de objeto pronunciarse, sobre algunos de los puntos controvertidos establecidos previamente, podrá prescindir de tal pronunciamiento motivando las razones de tal decisión.

Respecto a la determinación de los puntos controvertidos y las reglas establecidas por el tribunal arbitral las partes expresaron su conformidad.

VII. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

De conformidad con el numeral 7, del acta de instalación de tribunal arbitral de fecha 09 de noviembre de 2021, así como en el Acta de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha 22 de febrero de 2022, en esa etapa se procedió admitir los medios probatorios.

POR PARTE DEL DEMANDANTE: CONSORCIO D&J

Admítase los medios probatorios Anexados desde la letra "a" hasta la letra "nn" adjuntado en la presentación de la demanda.

- a. Copia del Contrato de Servicio N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. AS N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO SA. 11 de setiembre de 2017 suscrito entre mi representada y la



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

399-
Trescientos
noventa
y
nueve

- ENTIDAD para la ejecución del Servicio de Estudio de Mermas del Agua Potable en las Localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu durante el año 2017 y sus dos adendas que se anexan a la presente.
- b. Copia del documento de fecha 04 de octubre de 2017, mediante el cual se solicitó autorización para contrastación de medidores
 - c. Copia de la Carta N° 758-2017-MED-GC-SEDA HUANUCO S.A., respondió a mi representada: "... Que, a la fecha no se está efectuando las contrastaciones de medidores de agua, hasta que el Banco de Pruebas este operativo".
 - d. Copia de la Carta de fecha 12 de octubre de 2017 se comunicó a SEDA HUANUCO, que el Gerente de la Sucursal Leoncio Prado y su técnico de logística, se negó a brindarme las facilidades del caso a fin de cumplir mi contrato en la localidad de Leoncio Prado y en Aucayacu; ello por desconocimiento del contrato, lo cual venia causando retraso en la entrega y gastos; adjuntando en dicho documento el acta respectiva.
 - e. Solicitud de fecha 13 de octubre de 2017, por el cual se solicitó que nos brinden información referente al inventario de fugas visibles, el plano referente a los grifos contra incendios de la localidad de Huánuco y otros y otros que se podría necesitar para el desarrollo del estudio, el cual no fue atendido, solo el último día que vencía el contrato nos enviaron el plano de grifos contra incendios.
 - f. Solicitud de fecha 3 de noviembre de 2017, por el cual se solicita a la demandada SEDA HUANUCO S.A. que se ordene al taller de medidores para que sean recepcionadas y contrastadas.
 - g. Copia de la Carta N° 124-2017-GC/GG-SEDA HUANUCO S.A., ante la solicitud presentada con fecha 03 de noviembre de 2017, SEDA HUANUCO S.A., me informó "que su solicitud no es posible ser atendida por el momento, debido a que nuestros Bancos de Pruebas, tanto de Huánuco como de Tingo María se encuentran en proceso de calibración... Dichos Bancos recién estará operativos a partir del 17 de noviembre de 2017.... Siempre y cuando no se presente ningún inconveniente o caso fortuito a partir de esa fecha"



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

398-
trescientos
noventa y
ocho

- h. Copia del documento de fecha 20 de noviembre de 2017, se volvió a solicitar la contrastación de medidores.
- i. Copia de la Carta N° 128-2017-GC/GG-SEDA HUANUCO S.A. donde nuevamente nos comunican que no es posible ser atendido por el momento, debido a que nuestros Bancos de Prueba, tanto de Huánuco como de Tingo María, dada la comunicación hecha por la Institución encargada de evaluar los manómetros y termómetros respectivos (INACAL) no ha concluido el proceso de calibración pudiendo prorrogarse de 15 a 30 días más".
- j. Copia de la carta N° 762-2017-MED-SEDA HUANUCO S.A. de fecha 14 de diciembre de 2017 por el cual se niegan a brindarnos facilidades para realizar nuestro trabajo, bajo el argumento de que los Instrumentos de Medición del Banco de Pruebas del Taller de Medidores, se encuentran en proceso de calibración para su certificación.
- k. Copia del documento de fecha 11 de enero de 2018, mediante Carta 001-2018-GC-MED. SEDA HUANUCO S.A., SEDA HUANUCO informa que los "Instrumentos de medición del Banco de Pruebas del Taller de Medidores en la fecha se encuentran en proceso de calibración... la entrega de accesorios será con fecha 06 de febrero de 2018".
- l. Copia de fecha 18 de abril de 2018, mediante Carta N° 040-2018-OAF-GG-EPS SEDA HUANUCO S.A, se comunica a mi representada que el 04 de julio de 2018, está programado la CALIBRACION en el Banco de Pruebas del Taller de Medidores por el Instituto Nacional de Calidad.
- m. Copia de fecha 08 de junio de 2018, se solicitó que se ordene al encargado del taller de medidores para que este recepciones y lleve a cabo la contrastación de los medidores de las diferentes localidades.
- n. Copia del documento de fecha 16 de agosto de 2018, se solicitó información sobre taller de medidores para poder realizar la contrastación y se brinde información de acuerdo a los términos y plazos que se tiene para poder responder la solicitud.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

397-
trescientos
noventa
y
siete

- o. Copia del documento de fecha 05 de octubre de 2018, se solicitó Información sobre el estado de taller de medidores
- p. Copia del documento de fecha 06 de diciembre de 2018, se solicitó acceder al padrón de usuarios de agua potable de la ciudad de Huánuco.
- q. Copia del documento de fecha 06 de diciembre de 2018, se solicitó se ordene al encargado de taller de medidores para que sean recepcionadas y contrastadas los medidores de las diferentes localidades
- r. Copia de la carta N° 087-2018-GC/GG-SEDA HUANUCO S.A., de fecha 07 de diciembre de 2018, en la que en respuesta de los documentos presentados con fecha 06 de diciembre de 2018; se remita copia legalizada del contrato de servicio vigente y cronograma de ejecución de servicios
- s. Copia del documento con fecha 22 de diciembre de 2017, se suscribió la primera adenda del contrato el cual fue por 40 días calendarios, el cual se comenzó a computarse a partir del 01 de noviembre de 2017 hasta el 10 de diciembre de 2017.
- t. Copia del documento con fecha febrero de 2018, se suscribió la segunda adenda del contrato, cuya prórroga fue por un periodo de 30 días desde el 06 de febrero hasta el 07 de marzo de 2018.
- u. Copia del documento de fecha 07 de marzo de 2018, se solicitó una ampliación de plazo por 30 días, por cuanto el taller de medidores aún está inoperativa.
- v. Copia del documento de fecha 06 de abril de 2018, se solicitó una ampliación de plazo por 30 días, por cuanto el taller de medidores aún está inoperativa.
- w. Copia del documento de fecha 03 de mayo de 2018, se solicitó una ampliación de plazo por 60 días debido a que SEDA HUANUCO, estaba programando la calibración del banco de medidores...
- x. Copia del documento de fecha 28 de junio de 2018, se solicita la emisión de resolución sobre adenda de ampliación de plazo; en atención a que las ampliaciones de plazo solicitadas desde el mes de marzo no habían sido respondidas



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

396-
Trescientos
noventa y
seis

- y. Copia del documento de fecha 05 de julio de 2018, se reitera la remisión de la resolución ser adendas de ampliación de plazo.
- z. Copia del documento de fecha 06 de agosto de 2018, se solicitó una ampliación de plazo de 30 días, por causas imputables a la entidad.
- aa. Copia del documento de fecha 04 de septiembre de 2018, se volvió a solicitar una nueva ampliación de plazo por el lapso de 30 días, por causas imputables a la entidad.
- bb. Copia del documento de fecha 05 de octubre de 2018, se volvió a solicitar una nueva ampliación de plazo por el lapso de 30 días, por causas imputables a la entidad.
- cc. Copia del documento de fecha 07 de noviembre de 2018, se volvió a solicitar una nueva ampliación de plazo por el lapso de 30 días, por causas imputables a la entidad.
- dd. Copia del documento de fecha 06 de diciembre de 2018, se volvió a solicitar una nueva ampliación de plazo por el lapso de 30 días, ya que por conocimiento verbal mi representada está enterada sobre la habilitación del laboratorio de medidores.
- ee. Copia de la Carta N° 001-2018-CD&J-HUANUCO, de fecha 27 de diciembre de 2018 se le solicito a la ENTIDAD la emisión de acto resolutivo de las ampliaciones de plazo.
- ff. Copia de la Carta N° 083-2018-OAF-GG-EPS-SEDA HUANUCO S.A. de fecha 5 de setiembre de 2018, por el que irónicamente se me requiere el informe final del avance del servicio contratado, a pesar que no me daban facilidades para realizar el servicio.
- gg. Copia del escrito de fecha 6 de septiembre de 2018, por el cual efectuamos un descargo a la Carta N° 083-2018-OAF-GG-EPS-SEDA HUANUCO S.A., señalando los informes presentados y las razones por las que no se puede presentar el informe final, indicándose las causas imputables a SEDA HUANUCO S.A.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

395-
trescientos
noventa
y
cinco

- hh. Copia de la Carta N° 002-2018-CD&J-HUANUCO, de fecha 04 de enero de 2019 se le reitero a la ENTIDAD la emisión de acto resolutorio de las ampliaciones de plazo, solicitada con fecha 27 de diciembre de 2018; sin embargo, el mismo no me fue respondida.
- ii. Copia de las actas emitidas en la solicitud de conciliación peticionada por mi representada, con la cual se acredita que ha concluido el 17 de abril de 2019, por inasistencia de SEDA HUANUCO.
- jj. Copia de la Carta Notarial S/N -2019-C-D&J-H, de fecha 03 de mayo de 2019, requiriéndole el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y otorgándole un plazo de 5 días hábiles cursada a la Empresa SEDA HUÁNUCO.
- kk. Carta N° 050-2019-GG-EPS SEDA HUANUCO S.A. de fecha 10 de mayo de 2019 por el cual SEDA HUANUCO da respuesta a nuestra carta notarial N° 334, por el cual declaran improcedente nuestra solicitud de autorización para la contrastación de medidores en las ciudades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu
- ll. Copia de la Carta Notarial S/N-2019-C-D&J-H, de fecha 28 de mayo de 2019, mediante el cual se le comunicó a SEDA HUÁNUCO la resolución del contrato.
- mm. Copia de la Carta N° 063-2019-GG-EPS-SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 04 de junio de 2019, mediante el cual la ENTIDAD DECLARO QUE NO PROCEDE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A.
- nn. Copia del contrato de alquiler de vehículo mediante el cual acredito los gastos realizados para dar cumplimiento el contrato.

Con fecha 25/02/2022 la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO- SEDA HUNUCO S.A. presento escrito y los documentos solicitados, mediante correo electrónico; dando cumplimiento a lo ordenado en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, De fecha 22/02/2022, por lo que se tenga por admitidos como medios de prueba los mismos que serán valorados en su oportunidad; un acervo documental en 107 folios. Así mismo presenta escrito con



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

394-
trescientos
noventa
y
cuatro

fecha 25/02/2022 "solicitando abreviatura para efectuar los pagos por derechos arbitrales".

POR PARTE DEL DEMANDADO: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO – SEDA HUANUCO S.A.

No se le admite ningún medio probatorio, pues no realizó la presentación de ningún medio probatorio dentro del plazo de ley.

VIII. ALEGATOS:

Que, en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, su fecha 22/02/2022 se dispuso el plazo hasta el día 10 de marzo de 2022, para la presentación de alegatos escritos y de ser conveniente soliciten las partes Informes Orales. Asimismo, con fecha 10/03/2022 la demandada EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO – SEDA HUANUCO S.A., presento sus Alegatos. (5) folios, mas no solicito informe oral, por otro lado, la parte demandante no realizo la presentación de sus alegatos, ni solicito informe oral, los mismos que se tendrá a bien en valorar al momento de laudar.

IX. ACTA DE AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Que, en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, de fecha 22/02/2022 se dispuso el plazo hasta el día 10 de marzo de 2022, de ser conveniente soliciten las partes Informes Orales; los mismos que no fueron solicitados por ninguna de las partes.

X. PLAZO PARA LAUDAR.

plazo para emitir laudo arbitral, dentro de los quince (15) días hábiles de notificado dicha resolución, resolución que fue notificado al demandado EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO – SEDA HUANUCO S.A con fecha 08 de abril de 2022, y a la parte demandante el día 08 de abril de 2022; el mismo que podrá ser prorrogado a su discreción por el mismo plazo. En consecuencia, estando cancelado los honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos, en este acto, el árbitro único procede a analizar el Laudo Arbitral dentro del plazo señalado, debiendo tenerse presente lo irrogado por la parte demandante.

22



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

393-
Trescientos
noventa y
Tres

Mediante Resolución Arbitral N° 0 -2022/SMRR/CACI/AU-HCO, se prolonga por única vez el plazo para laudos por 15 días hábiles, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral ... del Acta de instalación

XI. CUESTIÓN PREVIA:

SOBRE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, CUENATO REFIERE A QUE LA EMPRESA SEDA HUÁNUCO S.A. HOY EPS SEDA HUÁNUCO, ES UNA EMPRESA DE DERECHO PÚBLICO Y DE GESTIÓN PRIVADA, POR LO TANTO SE RIGE BAJO LA APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 1280, QUE APRUEBA LA LEY MARCO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BAJO Y DE MANERA SUPLETORIA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, INVOLUCRANDO A LA FECHA LA INTERVENCIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO – OTASS- EN MÉRITO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 305-2020-VIVIENDA, DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020, QUE RESUELVE INTERVENIR A LA EMPRESA EPS SEDA HUÁNUCO S.A. Y ASUMIR LA DIRECCIÓN A TRAVÉS DE UN DIRECTORIO, LO CUAL ACREDITA CON LA RESOLUCIÓN QUE ADJUNTA, A ELLO SOLO CABE PRECISAR: QUE, EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993, PROMULGADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1993, EN SU ARTÍCULO 103°, INDICA: PUEDEN EXPEDIRSE LEYES ESPECIALES POR QUE ASÍ LO EXIGE LA NATURALEZA DE LAS COSAS, PERO NO POR RAZÓN DE LAS DIFERENCIAS DE LAS PERSONAS. LA LEY, DESDE SU ENTRADA EN VIGENCIA, SE APLICA A LAS CONSECUENCIAS DE LAS RELACIONES Y SITUACIONES JURÍDICAS EXISTENTES Y NO TIENE FUERZA NI EFECTOS RETROACTIVOS; SALVO EN AMBOS SUPUESTOS, EN MATERIA PENAL CUANDO FAVOREZCA AL REO. LA LEY SOLO SE DEROGA POR OTRA LEY. TAMBIÉN QUEDA SIN EFECTO POR SENTENCIA QUE DECLARA SU INCONSTITUCIONALIDAD. LA CONSTITUCIÓN NO AMPARA EL ABUSO DEL DERECHO.

XII. CONSIDERANDOS, VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMERA PRETENCIÓN PRINCIPAL: DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR NULO Y/O INEFICAZ, LA CARTA N° 063-2019-GG-EPS-SEDA HUÁNUCO S.A., DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2018, QUE DECLARÓ QUE NO PROCEDE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO A.S. N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO SA. 11 DE SETIEMBRE DE 2017.

EN EL ANÁLISIS QUE SE PUEDE DESPRENDER DE ÉSTE PUNTO, SOBRE LA POSICIÓN QUE TOMA LA ENTIDAD, REFIRIÉNDOSE QUE LA CARTA NOTARIAL S/N-2019-C-D&J-H, DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2019, ENVÍADA POR EL DEMANDANTE, NO ADJUNTA LOS MEDIOS PROBATORIOS COMO FUNDAMENTO PARA CORROBORAR LOS HECHOS IDÓNEOS PARA RESOLVER EL CONTRATO DE SERVICIOS N° 008-2017-



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

392-
trescientos
noventa
y dos

SEDA-HUÁNUCO S.A. DE FECHA 01 DE SETIEMBRE 2019 (ÉSTA FECHA NO CORRESPONDE AL CONTRATO DE SERVICIOS N° 008-2017-SEDA-HUÁNUCO S.A. CUYA FECHA ES EL 11 DE SETIEMBRE DEL 2017, PUDIENDO HABERSE ADVERTIDO POR ÉSTE DESPACHO), SIN EMBARGO:, LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD INDICA NO FUERON ADJUNTADOS EN LA CARTA NOTARIAL S/N-2019-C-D&J-H, DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2019, SE ENCONTRABAN YA EN LA ENTIDAD, POR LO QUE EN VIRTUD AL ART. 40° DE LA LEY 27444 MODIFICADO POR EL D.L. 1272, EL DEMANDANTE NO TENÍA OBLIGACIÓN ALGUNA DE ADJUNTAR MEDIOS PROBATORIOS QUE DEMUESTREN SU PEDIDO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

QUE, LA ENTIDAD EN SU CARTA N° 063-2019-GG-EPS-SEDA HUÁNUCO S.A., DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2018, QUE DECLARÓ QUE NO PROCEDE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO A.S. N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO SA. 11 DE SETIEMBRE DE 2017, INDICA QUE SOBRE EL PROCESO CONCILIATORIO QUE NO HA HABIDO UNA CORRECTA RELACIÓN JURÍDICO PROCESALVÁLIDA, POR CUANTO LA PARTE INVITADA (LA ENTIDAD) CARECÍA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR EN EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, RAZÓN POR LA CUAL SE OMITIÓ SU DERECHO A LA DEFENSA, DE CONFORMIDAD A LA CONSTANCIA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2019, CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE N° 08-2019, DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCOP, BAJO SE ADVIERTE VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO; QUE, QUEDA ESTABLECIDO EN EL ART. 182° DEL D.S. 350-2015-EF EN SU TERCER PÁRRAFO, QUE BAJO RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA ENTIDAD O POR QUIÉN ÉSTE HAYA DELEGADO TAL FUNCIÓN EVALÚA LA DESICIÓN DE CONCILIAR O DE RECHAZAR LA PROPUESTA DE ACUERDO CONCILIATORIO CONSIDERANDO CRITERIOS DE COSTO - BENEFICIO Y RIESGOS DE OPTAR UN ACUERDO CONCILIATORIO. DICHA EVALUACIÓN DEBE ESTÁR CONTENIDA EN UN INFORME TÉCNICO LEGAL, MÁS AUN SI COMO MEDIO PROBATORIO QUE CONSTA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE ARBITRAL, CORRE A FOJAS CIENTO CATORCE LA PRIMERA INVITACIÓN A CONCILIAR EMITIDA POR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO, CUYO SOLICITANTE ES EL SEÑOR HANONVER JONATHAN DÍAZ JORGE, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO D&J Y EL INVITADO SEDA HUÁNUCO S.A, EL CUAL LES INVITA A PARTICIPAR DE UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EL DÍA MIERCOLES 23 DE ENERO DEL 2019 A HORAS 10.30 A.M., EN EL CUAL SE BUSCARÁ UNA SOLUCIÓN COMÚN AL PROBLEMA QUE TIEENN RESPECTO AL CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO A.S. "SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MERMAS DEL AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADDES DE HUÁNUCO, TINGO MARÍA Y AUCAYACU DURANTE EL AÑO 2017", TOMANDO CONOCIMIENTO LA ENTIDAD EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2019, EN LA FECHA SEÑALADA EXISTE UNA CONSTANCIA DE



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

391-
trescientos
noventa y
uno

SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIRMARON DICHA ACTA HANOVER JONATHAN DÍAZ JORGE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO D & J (SOLICITANTE), LA ABOGADA MARÍA DEL PILAR ESPINOZA FIGUEROA, EN SU CALIDAD DE ASESORA LEGAL DE SEDA HUÁNUCO A MÉRITO DEL PODER ESPECIAL OTORGADO CON FACULTADES EXPRESAS PARA CONCILIAR EXTRA JUDICIAL (INVITADA), EN REPRESENTACIÓN DEL GERENTE GENERAL JOSÉ LUIS GARCÍA CARDICH, SEGÚN PARTIDA REGISTRAL N° 00129482, Y LA ABOGADA JUANA MORENO BARRANTES, EN CALIDAD DE CONCILIADORA EXTRA JUDICIAL, LAS PARTES (SOLICITANTE E INVITADA) ACORDARON SUSPENDER DICHA AUDIENCIA EN MÉRITO AL ART. 11° DE LA LEY DE CONCILIACIÓN N° 26872, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1° DEL D.L. 1070, FIJANDO COMO NUEVA FECHA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2019 A HORAS 10 A.M., DÁNDOSE LAS PARTES POR INVITADAS CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CONSTANCIA, SE ENTREGÓ UNA COPIA A CADA UNA DE LAS PARTES PARTICIPANTES; QUE, EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA, SOLO ACUDIÓ EL SOLICITANTE, POR LO QUE JUNTO CON LA CONCILIADORA EXTRA JUDICIAL, DEJARON UNA CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE INVITACIÓN PARA CONCILIAR, SUSCRITO POR AMBOS, CONVOCANDO A UNA NUEVA SECCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA EL DÍA MARTES 12 DE FEBRERO DEL 2019 A HORAS 10 A.M.]; DEN LA FECHA Y HORA INDICADA, SE DEJA CONSTANCIA DE LA ASISTENCIA DE LA PARTE SOLICITANTE, DE ESE MODO SE FIRMA EL ACTA DE CONCILIACIÓN N° 56-2019.

PRIMERA PRETENCION ACCESORIA: DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR RESUELTO EL CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. AS N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DE 2017, QUE, EN EL ANÁLISIS VISTO EN EL PUNTO ANTERIOR, EL DEMANDANTE HA CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO 350-2015-EF, HABIENDO REALIZADO EL DEBIDO PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER EL CONTRATO SERVICIO N° 008-2017-SEDA-HUÁNUCO S.A. A.S. N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DEL 2017, PARA EL SERVICIO DE ESTUDIO DE MERMAS DEL AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HUÁNUCO, TINGO MARÍA Y AUCAYACU, DURANTE EL AÑO 2017, POR RAZONES IMPUTABLES A SEDA HUÁNUCO, YA QUE NO SE PUDO DAR POR CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA OCTAVA DEL REFERIDO CONTRATO DE SERVICIO, NO PUDIENDO DAR CUMPLIMIENTO AL TDR ESTABLECIDA EN LAS BASES INTEGRADAS, POR QUE HASTA ESE ENTONCES NO SE HA EFECTUADO LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES, LA ENTIDAD NO HA DEMOSTRADO HABER OTORGADO AUTORIZACIÓN ESCRITA PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES, TAMPOCO CUMPLIÓ CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DEL TALLER DE



390-
trescientos
noventa

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

MEDIDORES PARA REALIZAR LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES, TAMPOCO LA EMPRESA HA CUMPLIDO O HA DEMOSTRADO A ÉSTE DESPACHO HABER OTORGADO AUTORIZACIÓN ESCRITA PARA EL ACCESO AL PADRÓN DE USUARIOS PARA NOTIFICAR Y PONER EN CONOCIMIENTO EL RETIRO Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES, PESE HA HABERLO REQUERIDO MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° S/N-2019-C-D&J-H DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2019, RECEPCIONADA POR LA ENTIDAD EL DÍA 03 DE MAYO DEL 2019, EN ÉSTA LINEA DE IDEAS Y DE MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS POR ÉSTE DESPACHO, EN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS, CORRE A FOJAS CIENTO SIETE DEL PRESENTE EXPEDIENTE ARBITRAL, LA CARTA N° 050-2019-GG-EPS SEDA HUÁNUCO S.A. DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2019, CON FECHA DE RECEPCIÓN POR LA NOTARÍA "MORALES CANELO" EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2019, EMITIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA EPS SE HUÁNUCO S.A. EN EL QUE VÍA CONDUCTO NOTARIAL LE RECUERDA QUE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA HUÁNUCO S.A. HA SIDO INVITADA A CONCILIAR, A TRAVÉS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO, CONCILIACIÓN QUE A LA FECHA NO HA CONCLUIDO, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE, SU SOLICITUD PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES EN LAS CIUDADES DE HUÁNUCO, TINGO MARÍA Y AUCAYACU, LO QUE RESULTA PARA ÉSTE DESPACHO UNA AFIRMACIÓN TEMERARIA, YA QUE EL DEMANDANTE HA DEMOSTRADO MEDIANTE ACTA DE CONCILIACIÓN N° 56 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2019, QUE LA PARTE INVITADA PESE A TENER CONOCIMIENTO DE LA AUDIENCIA A CONCILIAR NO ASISTIÓ, DÁNDOSE POR CONCLUIDO EL 17 DE ABRIL DEL 2019.

SEGUNDA PRETESIÓN ACCESORIA: DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA DEMANDADA SEDA HUANUCO S.A. EL PAGO DE LA SUMA DE S/. 74,401.23 (SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 23/100 SOLES), POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA AHORA DEMANDADA SEDA HUANUCO S.A.

EN LA DEMANDA, EL DEMANDANTE SOSTIENE COMO LUCRO CESANTE EN UNA GANANCIA O PROVECHO QUE DEJA DE REPORTAR A CONSECUENCIA DE NO HABER CUMPLIDO LA OBLIGACIÓN, O CUMPLIDO IMPERFECTAMENTE, O RETARDADO SU CUMPLIMIENTO (EL CUAL FUE SU CASO), POR LO QUE LA ENTIDAD CON EL DAÑO OCASIONADO O INCUMPLIMIENTO DE ÉSTA ESTÁ OBLIGADO A INDEMNIZAR A LA PARTE AFECTADA POR DAÑOS Y PERJUICIOS, PARA REPARAR EL DAÑO COMETIDO, HACIENDO UN CÁLCULO ASCENDIENTE A LA SUMA DE S/. 74,401.23 (SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/23 SOLES), MUESTRA EL CUADRO N° 02 DEL PAGO DE PERSONAL SEGÚN PLANILLAS, PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, PAGO DE ALQUILER DE OFICINA, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, A LO QUE LA ENTIDAD EN SU CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRECISA SOBRE ÉSTE PUNTO, QUE LA AHORA DEMANDANTE HA OLVIDADO QUE



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

389-
Trescientos
ochenta
y nueve

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO HA SIDO GENERADO POR NO ENTREGAR EL INFORME FINAL EN LA FECHA PREVISTA COMO ERA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2018, TODO ELLO A PESAR DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO CONCEDIDAS, INFORMACIÓN QUE SE REQUERÍA PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CAUSANDO PERJUICIO A MI REPRESENTADA, AL NO RESPETAR PLAZOS, ADENDAS, CON LO QUE ACREDITA LA ENTIDAD LAS FACILIDADES BRINDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO [...], DISTRAYENDO SU CUMPLIMIENTO CON SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRASTACIÓN, CONDICIÓN QUE EN NINGUNA CLÁUSULA DEL CONTRATO ESTIPULA, SIN EMBARGO, EN LA SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES, DIRIGIDA AL GERENTE COMERCIAL DE SEDA HUÁNUCO, DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2017, CON FECHA DE RECEPCIÓN POR MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2017, EL MISMO QUE INDICA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL TRABAJO DE ESTUDIO DE MERMAS EN LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO, LEONCIO PRADO Y AUCAYACU 2017, SOLICITA ORDENE AL TALLER DE MEDIDORES PARA QUE SEAN RECEPCIONADAS Y CONTRASTADAS, ASÍ MISMO SE DESIGNE A UN TRABAJADOR DE SEDA HUÁNUCO PARA QUE ÉSTE ACOMPAÑE A REALIZAR LA ACTIVIDAD QUE VA A DESARROLLAR PARA EL RETIRO Y REPOSICIÓN TEMPORAL Y QUE CON CARTA N° 759-2017-MED-GC-SEDA HUÁNUCO S.A. DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, DIRIGIDA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO D&J, EN EL QUE LE PONE EN CONOCIMIENTO QUE CON FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2017, SE HACE ENTREGA AL ÁREA DE LOGÍSTICA LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS PARA SEER ENVIADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD INACAL. FUERON VARIAS SOLICITUDES POR PARTE DEL AHORA DEMANDANTE EN EL QUE SOLICITA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES, A LO CUAL LA ENTIDAD CONTESTABA CON EL MISMO TENOR, QUE LA SOLICITUD NO PUEDE SER ATENDIDA, DEBIDO A QUE LOS BANCOS DE PRUEBA, TANTO DE HUÁNUCO COMO DE TINGO MARÍA, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CALIBRACIÓN POR PARTE DE INACAL, DICHS BANCOS RECIÉN ESTARÍAN OPERATIVOS O BRINDANDO EL SERVICIO DE CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. LUEGO DE ESA FECHA, EL DEMANDANTE VUELVE A SOLICITAR LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES, SIN EMBARGO CON CARTA N° 0128-2017-GC/GG/ HUÁNUCO S.A. DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NEDAINTE EL ÁREA DE GERENCIA COMERCIAL, INDICA QUE LA SOLICITUD NO ES POSIBLE ATENDERLA, DEBIDO A QUE ES LOS BANCOS DE PRUEBAS, TANTO EN HUÁNUCO COMO EN TINGO MARÍA, NO HA CONCLUIDO, PUDIENDO PRORROGARSE DE 15 A 30 DÍAS MAS, MEIDANTE CARTA N° 762-2017-MED-SEDA HUÁNUCO S.A. DE FECHA 14 DE DIEMBRE DEL 2017, LA ENTIDAD MEDIANTE EL COORDINADOR DE MEDICIÓN INDICA AL AHORA DEMANDANTE, QUE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS DEL TALLER DE MEDIDORES EN LA FECHA SE



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

388-
trescientos
ochenta
y
ocho

ENCEUNTRAN EN PROCESO DE CALIBRACIÓN PARA SU CERTIFICACIÓN, POR LO QUE ÉSTE DESPACHO CONCLUYE QUE LA ENTIDAD NUNCA NEGÓ LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES AL AHORA DEMANDANTE, POR LO QUE DE ACUERDO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 137° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO 305-2015-EF, SI LA PARTE PERJUDICADA ES EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD DEBE RECONOCERLE LA RESPECTIVA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS IRROGADOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA ENTIDAD.

TERCERA PRETENCIÓN ACCESORIA: DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE ORDENE A LA DEMANDADA SEDA HUÁNUCO S.A. EL PAGO DE LA SUMA DE S/. 38,983.02 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 02/100) POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE.

QUE, DE ACUERDO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 137° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO 305-2015-EF, SI LA PARTE PERJUDICADA ES EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD DEBE RECONOCERLE LA RESPECTIVA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS IRROGADOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA ENTIDAD, ADJUNTADO A LA DEMANDA LA DEUDA IMPAGA ACTUALIZADA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

SEGUNDA PRETENCIÓN PRINCIPAL: DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE ORDENE A LA DEMANDADA SEDA HUÁNUCO S.A. EL PAGO DE S/. 25,400.00 (VEINTE Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS CON 00/100 SOLES) POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO QUE CORRESPONDE AL 40% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

SEÑALADO Y ACEPTADO POR AMBAS PARTES QUE ES EL MONTO QUE SE RESTA COMO TERCER PARAGO ASCENDENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 25,400.00 (VEINTE Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS CON 00/100 SOLES)

TERCERA PRETENCIÓN PRINCIPAL: DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE ORDENE A LA DEMANDADA SEDA HUÁNUCO S.A. CUMPLA CON EL PAGO DEL TOTAL DE LOS GASTOS QUE GENEREN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL MÁS LAS COSTAS Y COSTOS, TAMBIÉN CON EL PAGO QUE EFECTUÉ EN EL ANTERIOR ARBITRAJE EN EL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUÁNUCO CUYO MONTO ASCIENDE A LA SUMA DE S/..29,684.00 (VEINTE NUEVE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES).

QUE, DE ACUERDO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 137° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO 305-2015-EF, SI LA PARTE PERJUDICADA ES EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD DEBE RECONOCERLE LA RESPECTIVA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS IRROGADOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA ENTIDAD, DEBIENDO LA ENTIDAD ASUMIR EL COSTO TOTAL DEL PROCESO ARBITRAL, MAS COSTOS Y



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

387-
Trescientos
ochenta
y siete

COSTOS QUE DE ÉSTE IRROGUEN, SIN EMABRGO LA PARTE DEMANDANTE NO HA DEMOSTRADO POR QUÉ EL MONTO SOLICITADO.

XII. LAUDO:

De conformidad con las reglas establecidas en el acta de instalación este tribunal arbitral en su persona de Arbitro único y estando en base a la resolución N° **07-2022/SMRR/CACI/AU-HCO** se dispuso fecha para laudar dentro del plazo de 15 días. Por tanto, en atención a la consideración y consideraciones expuestas en Derecho resuelve:

En este orden de ideas, se colige que al realizar el examen de la determinación del daño deviene en insubsistente tanto más si tenemos en cuenta que si el supuesto hipotético negado que el daño en el presente caso obedece a una relación causal validad que incluye los factores de evaluación se colige que el mismo, está sujeto a probanza de manera directa, puesto que de la revisión de la demanda y de sus medios probatorios no ha acreditado con prueba verosímil que haya sufrido daños y perjuicios y en aplicación a la preceptuado de manera supletoria en el Art. 196 del Código Procesal Civil, que establece que la carga de probar corresponde a quien afirma hecho que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos; la presente pretensión de debe declarar improcedente de plano.

Por las razones expuestas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, como por lo dispuesto en la Ley de Arbitraje, el Arbitro Único, en DERECHO.

LAUDA:

PRIMERO: ORDENAR LA ENTIDAD DECLARAR NULO LA CARTA N° 063-2019-GC-EPH HUÁNUCO, QUE DECLARÓ QUE NO PROCEDE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 008-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. A.S. N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO S.A. DE FECAH 11 DE SETIEMBRE DEL 2017

SEGUNDO: ORDENAR A LA ENTIDAD DECLARAR RESUELTO EL CONTRATO DE SERVICIOS N° 008-2017-SEDA HUANUCO S.A. A.S. N° 08-2017-SEDA HUÁNUCO DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DEL 2017

TERCERO: ORDENAR A LA ENTIDAD PAGAR EL MONTO DE S/74,401.23 (SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 00/23 SOLES) POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE

JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ
SECRETARIO ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

386-
Trescientos
ochenta
y seis

CUARTO: ORDENAR A LA ENTIDAD PAGAR EL MONTO DE S/. 13,583.92 (TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/92 SOLES) POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE.

QUINTO: ORDENAR A LA ENTIDAD PAGAR EL MONTO DE S/. 25,400.00 (VEINTI CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES) POR CONCEPTO DE DEL TERCER PAGO QUE CORRESPONDE AL 40% DEL TOTAL DEL CONTRATO

SEXTO: ORDENAR A LA ENTIDAD PAGAR EL TOTAL DEL COSTO DEL PROCESO ARBITRAL MAS LOS COSTOS Y COSTAS.

SEXTO.- Notifíquese con las formalidades de ley.

Firmado: Abogada SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA -Arbitro Único-

JOYCE ECHEANDIA SINARAHUA - Secretaria